

Laste esindajate suutlikkus toetada lapse osalemisõigust perest eraldamisel. IDEA projekti tutvustus



Judit Strömpl

Tartu Ülikool

Lapse heaolu sõltub sellest, kas tema õigused on kaitstud. Lapsi kaitsevad rahvusvahelised kokkulepped ja Eesti seadused, mida järgivad nii lapsevanemad, pedagoogid kui ka teised spetsialistid. Üks lapse põhiline õigus on osaleda kõigi tema elu puudutavate otsuste tegemises. Lapse elukäiku mõjutavate otsuste tegemine võib olla raske nii täiskasvanutele kui ka lastele endile. Ilmselt üheks kõige raskemaks otsuseks on see, kui last on vaja tema enda huvides eraldada tema sünniperest. Lastekaitsetöötajad ja advokaadid, kes last selles protsessis esindavad, vajavad rohkesti mitmesuguseid teadmisi ja oskusi, et teha oma tööd parimal viisil.

Mul on hea meel jagada ajakirja lugejatega IDEA projekti käigus saadud teadmisi. IDEA on lühend rahvusvahelise interdistsiplinaarse kaheaastase (2017–2019) tegevusuuringu ingliskeelsest pealkirjast¹. Uuringu sihtrühmaks on laste esindajad kohtumenetluses: lastekaitsetöötajad ja advokaadid. Uuringust võtavad osa Corki ülikool Iirimaalt, Göteborgi ülikool Rootsist, Tampere ülikool Soomest, Szegedi ülikool Ungarist ja Tartu ülikool Eestist. Eestis on projekti põhitäitjad Katre Luhama

(dr. jur) õigusteaduskonnast ning Judit Strömpl (Ph.D) ja Merle Linno (MSW) ühiskonnateaduste instituudist.

Projekti eesmärk on laste esindajate professionaalse suutlikkuse süvendamine laste õiguste kaitsel eriti tundlike juhtumite menetlemisel, nagu on seda lapse perest eraldamine. Eesmärk saavutatakse nelja tegevuse kaudu: 1) teemakohase teaduskirjanduse läbitöötamine, 2) küsitluse teel ülevaate saamine laste esindajate pädevustest, 3) koolituskava koostamine ja koolituse läbiviimine eelnevate tegevuste baasil saadud teadmiste tuginedes, 4) tulemuste tutvustamine artiklite ja konverentsiettekannte kaudu rahvuslikul ja rahvusvahelisel tasandil.

Kuna küsitluse tulemustest ilmub ülevaateartikkel ajakirjas *Juridica*, siis siinkohal keskendun lapse osalemise teemale, kasutades küsitlusest saadud tulemusi vaid selle teema kohta ning lisaks kirjanduse ja koolituse materjale.

Taustaks

Küsitluse kaudu loodeti saada vastus kahele uurimisküsimusele: 1) kuidas lapse

¹ *Improving Decisions through Empowerment and Advocacy (IDEA): Building Children's Rights Capacity in Child Protection Systems* (Laste esindajate professionaalse suutlikkuse tõstmine).

esindajad hindavad oma professionaalset suutlikkust kaitsta laste õigust osaleda kõigis neid puudutavate otsuste tegemises, 2) missugused on asjatundjate vajadused oma professionaalse suutlikkuse tõstmisel. Küsimustiku töötas välja rahvusvaheline meeskond Soome partneri juhtimisel. Küsitlus toimus 2017. a suvel, ankeedi täitis 86 lastekaitsetöötajat ja 19 advokaati. Saime ka kirju, milles spetsialistid seletasid, et nad ei tegele lapse perest eraldamise juhtumitega ega saa seetõttu küsimustikku täita. Algul hindasime advokaatide osalemisaktiivsust madalaks, kuid koolituse ajal saime spetsialistidelt kinnitust, et valim on siiski esinduslik, sest hetkel Eestis esindabki lapsi perest eraldamise menetlemisel u 30 advokaati.

Koolitus toimus kolmes järgus ajavahemikul aprill – august 2018. Iga etapp kujutas endast 8tunnist koolituspäeva. Koolituspäevad olid omavahel sisuliselt seotud, kuid igal päeval oli üks-kaks põhiteemat. Esimese päeva teema oli „Lapse areng kiindumusteooria raamistikus”, millest rääkis Kenti ülikooli professor David Shemmings. Teine koolituspäev „Laps menetluse osalejana” oli pühendatud lapse osalemisõiguse toetamisele lapse esindamise kaudu kohtumenetluses. Kolmanda koolituspäeva teema oli „Spetsialistide koostöö ja enesehoid emotsionaalselt raskete juhtumite (sh lapse perest eraldamise) menetlemisel”. Koolituse lektoriteks olid projekti põhitäitjad ja kogenud praktikud: vandeadvokaat Ene Ahas, PPA Lõuna prefektuuri lastekaitsetalituse juht Liia Kilp, arst-psühhiaater Anne Daniel-Karlsen ja hiljuti spetsialisti enesehoiu teemal magistritöö kaitsnud Kerli Kanniste.

Koolitus oli võimalik läbida täies mahus või osaliselt sessioonidena. Täies mahus läbinud pidid tegema ka koduse töö ning

said selle kohta ka tunnistuse (2 ainepunkti). Koolituses osales kokku 53 asjatundjat, nendest 15 täitis kava täies mahus ja 38 osales üksikutel koolituspäevadel.

Spetsialistide teadmised ja oskused lapse osalemisõiguse toetamisel

Küsitlusest selgus, et Eesti spetsialistid hindavad oma teadmisi lapse õigustest kõrgemalt, võrreldes teiste osalejariikide spetsialistidega. Respondendid hindasid väga oluliseks kõigi õiguste tagamist, kuid kõige olulisemaks pidasid nad tagada lapse õigust olla kaitstud (99% lastekaitsetöötajatest, edaspidi Lt, ja 98% advokaate, edaspidi Ad); õigust esindajale (97% Lt ja 96% Ad) ning õigust olla ära kuulatud (98% Lt ja 95% Ad). Lastekaitsetöötajad hindasid kõrgelt ka lapse õigust olla informeeritud eakohases keeles (95%), advokaadid aga õigust perekonnaelu kaitsele (94%). Laste õigust osaleda kohtumenetluses seoses tema perest eraldamisega hindasid spetsialistid kõigis osalejariikides võrreldes eelpoolmainitud õigustega madalamalt, mis tulenes sellest, et nad tunnevad end ebakindlalt selle õiguse rakendamisel. Vastustele lisatud kommentaaridest nähtub, et spetsialiste muudab ettevaatlikumaks kohtumenetluse eeldatavalt emotsionaalselt traumeeriv mõju lapsele. Samas kirjandusest selgub, et lapsed, kel oli võimalus osaleda kohtumenetlustes, olid vähem traumeeritud võrreldes nendega, kel selline võimalus puudus (Weisz jt 2011). Samuti näitavad uurimused, et lapsed tahavad osaleda neid puudutavate otsuste tegemises, kuna see jõustab neid, toetab nende positiivse minapildi kujunemist ja sõltumatuse tunnet (vt nt Bijleveld jt 2013, Cashmore 2011, Kilkelly ja Lundy 2006, Lundy 2007 jpt). Uuringud näitavad, et lapsed, kes said osaleda oma perekonnaga

seotud otsuste tegemises – nt perest eraldamine või hooldusõiguse määramine –, mitte ainult ei tundnud end paremini, vaid õppisid selle käigus paremini mõistma, kui raske on teatud olukordades teha õigeid otsuseid, ning nõustusid kergemini alluma tehtud otsustele isegi siis, kui nad algul soovisid midagi muud. Osalemine aitas lastel paremini mõista, miks tehti just niisugune otsus. Nii et põhiline probleem ei ole selles, kas laps peaks osalema või mitte, vaid selles, kuidas seda kõige paremini korraldada.

Lapse osalemine võib olla otsene: laps viibib kohtusaalis, või kaudne: last esindab kohtusaalis esindaja, kes suhtleb lapsega enne kohtuistungit (vt nt Enroos jt 2017). Siiski tuleb meeles pidada, et lapse osalemine on tema õigus, mitte kohustus. Täiskasvanute kohustus on aga kindlustada lapsele selle õiguse teostamine. Lapse õigus osaleda ei tähenda ka seda, et last tohib ära kasutada info allikana või tunnistajana. Sellepärast räägib lapsesõbralik õigusemõistmine lapse ärakuulamisest, mitte ülekuulamisest. Lapse osalemise esmane eesmärk on raskel eluperioodil teda aidata. Lapse osalemine sisaldab rea komponente. Lapse osalemine Lundy mudeli järgi tähendab mitte ainult tema ärakuulamist (LÕK art 12) turvalises kohas usaldusväärse täiskasvanu poolt, vaid ka lapse informeerimist lapsele arusaadavas keeles (LÕK art 13), lapse parimate huvide silmas pidamist (LÕK art 3), tema kaitset (LÕK art 5 ja 19) ja diskrimineerimise keeldu, st kõigi laste võrdset kohtlemist (LÕK art 2) (Lundy 2007).

Ka koolituse käigus arutati palju teemal, mis on lapse osalemise esmane eesmärk. Uuringud näitavad, et kõige rohkem traumeerib inimest, sh ka last teadmatuse, info puudumine. Sellepärast on lapse osalemise võimaldamise esimene eesmärk

anda lapsele põhjalikku informatsiooni toimuvast talle arusaadavas keeles.

Suhtlemine lapsega

Töölalast oskust lastega suhelda hindasid kõik IDEA küsitluses osalenud väga oluliseks (74% Lt ja 32% Ad) või üsna oluliseks (20% Lt ja 50% Ad). Samas hindasid mõlema rühma respondendid oskust suhelda vähemusgruppidesse kuuluvate lastega madalalt: 85% Lt ja 100% Ad tundis, et ei oska neid lapsi kaasata. Samas väljendas vaid 73% lastekaitsetöötajatest ja 68% advokaate soovi õppida, kuidas kaasata vähemusgruppidesse kuuluvaid lapsi.

Mis puudutab eri vanuses lastega suhtlemise oskust, siis kõige paremini oskavad asjatundjad enda hinnangul suhelda 7–12 aastaste lastega (95% Lt ja 92% Ad hindas seda oskust üpris heaks või väga heaks), lastega vanuses 0–7 ei osanud üldse suhelda ainult 2% Lt ja 7% Ad. Siiski oli enamikul hinnang suhtlemisoskusele alla 7 ja üle 12 aastaste lastega üpris kõrge: 88% Lt ja 85% Ad arvas, et oskab väikeste lastega üpris hästi või väga hästi suhelda ning tundub, et kõige kriitilisemalt hinnati oskust suhelda 13–18aastaste lastega. Teiste riikide asjatundjad hindasid oma oskust suhelda eri vanuserühmadesse kuuluvate lastega nii, et mida vanem on laps, seda paremini osatakse temaga suhelda. Seevastu Eesti spetsialistid hindasid oma oskust suhelda vanemas teismeeas lastega madalamalt, kui oskust suhelda nooremate lastega. Kommentaaridest selgus, et spetsialistide arvates ei ole vanemad lapsed enam nii siirad, kui väiksemad lapsed, ning püüavad varjata koduse olukorra üksikasju. Kõige olulisemaks takistuseks lapsega suhtlemisel hindasid nii lastekaitsetöötajad kui advokaadid piiratud aega (58% Lt ja

45% Ad); soovi vältida lapsele pingeolukorra tekitamist (56% Lt ja 50% Ad) ning kahtlemist, kas laps suudab olla avameelne (41% Lt ja 44% Ad). Enamik küsitletust pidas lapse seisukohtade väljaselgitamiseks väga vajalikuks lapsega isiklikult kohtuda (96% Lt ja 78% Ad).

Vaatamata sellele, et küsitletud hindasid oma suutlikkust lastega suhelda kõrgelt, vastas 84% Lt ja 95% Ad küsimusele, kas nad on kasutanud lapsesõbralikke kirjaliku suhtlemise viise (näiteks kirjutanud lapsele kirja), eitavalt. Siit võib teha järelduse, et Eesti spetsialistid kasutavad eelkõige suhtlemise suulisi vorme.

Koolitusel osalejatel oli võimalik kodutööna kirjutada 9aastasele poisile kiri seletusega, miks tema ja 6aastane õde perest eraldati. Olukord oli ette antud: tegemist oli perega, kus mõlemad vanemad kasutasid laste suhtes füüsilist vägivalda. Andra Piirsalu kiri, mille esitan lühendatult, näitab, et Eesti spetsialistid ikkagi oskavad kasutada ka lapsesõbralikku kirjalikku keelt.

Tere, Indrek!

Minu nimi on Andra, olen sinu sotsiaaltöötaja, kelle ülesanne on sind ja su õde aidata. Kirjutan sulle, et saaksid võimalikult kiiresti teada, mida oleme sinu ja su õe jaoks viimastel päevadel teinud.

Ma tean, et sinu ja su õe elus ei ole alati kõik väga rõõmus olnud ning ema-isa on olnud mõnikord teie vastu kurjad. Kindlasti ei ole see sellepärast, et nad teid ei armastaks, nad lihtsalt hetkel teisiti ei oska. Ja seetõttu otsustas kohtunik täna, et emale-isale on vaja natukene aega, et nad saaksid õppida, kuidas edaspidi oma poja ja tütreaga sõbralikumalt koos olla.

Selleks et ema ja isa saaksid võtta aega ja

natuke juurde õppida, arvas kohtunik, et teie jaoks oleks parim see, et me teid praegu koju tagasi ei vii. Selle asemel leiame teile mõneks ajaks uue koha, kus teil on soe ja turvaline, antakse iga päev hästi süüa ja kus tõenäoliselt leiate ka uusi sõpru. Selle nimeks on turvakodu ja seal võetakse teid sõbralikult vastu.

Millal te enda vanemaid taas näha saate, seda ma praegu öelda ei oska. Kui see juhtuma hakkab, siis annan teile kindlasti sellest kohe ka teada. Mis nüüd edasi saab? Homme, pärast seda kui olete õega üles tõusnud ja hommikusöögi ära söönud, tulen koos ühe teise naisega teile järele, et teid turvakodusse viia ja vaadata, et teie mõlemaga oleks kõik hästi.

Hea Indrek, ma loodan, et minu selgitustest oli sulle abi ja saad nüüd julgemini homset päeva oodata. Kui mõni asi ei saanud päris selgeks, siis anna mulle kindlasti homme teada, proovin üle rääkida sulle. Tee seda päris julgesti, sest on väga oluline, et sa kõigest juhtunust aru saaksid.

Ja igal juhul pea palun meeles, et kuigi elate õega alates homsest teisest kohas, armastavad vanemad teid õega ikkagi edasi. Loodame koos, et see aeg tuleb varsti, millal saate nendega taas kokku.

Kohtumiseni homme

Andra

Kokkuvõte

Eesti spetsialistide kõrge hinnang oma teadmiste lapse õigustest ja lapsesõbraliku menetlemise oskustele väärib tunnustust. Ilmselt on see seotud lastekaitstes toimunud kiire arengu ja seadusemuudatustega, mis on pannud spetsialiste oma teadmisi täiendama, aga ka mitmete uuringute ja koolitustega. Samas võib nii küsitluse kui koolitustel toimunud arutelude põhjal

järeldada, et spetsialistide oskused toetada laste osalemist ja heaolu vajavad jätkuvat arendamist. Perest eraldatavat last tuleb käsitleda kui abivajavat, kes on ilma jäänud mitmest õigusest (nt õigusest kasvada üles oma sünniperekonnas), seepärast on eriti tähtis toetada teda alles jäänud õiguste kasutamisel, nt luues soodsaid tingimusi tema osalemiseks kohtumenetluses. Selleks tuleks eelkõige tõsta lastekaitsetöötajate ja advokaatide pädevust. Eestis tuleb välja töötada pikaajaline koolitus, kus lastega

tegelevad spetsialistid saaksid õppida ja harjutada eri vanuses ja taustaga lastega suhtlemist. Ühe-kahe päevasest koolitusest suhtlemisoskuse omandamiseks ei piisa.

Lõpetuseks tänan kõiki küsitluses ja koolituses osalenud spetsialiste ja soovin neile jõudu nende raskes ja äärmiselt olulises töös laste õiguste kaitsemisel, sest õiglaselt koheldud ja hoitud lastest kasvab meie homne põlvkond. **S**

*E-post: ideaestonia@ut.ee; web: <http://ideachildrights.ucc.ie>;
koolitusmaterjalid: <https://sisu.ut.ee/lapseoigused/avaleht>.*

*Co-Funded by the Rights, Equality and Citizenship (REC)
Programme of the European Union.*

Viidatud allikad

- Bijleveld, van G. G., Dedding, C. W. M., Bunders-Aelen, J. F. G.** (2015). Children's and young people's participation within child welfare and child protection services: a state-of-the-art review. *Child and Family Social Work*, 20, 129–138.
- Cashmore, J.** (2011). Children's participation in family law decision-making: Theoretical approaches to understanding children's views. *Children and Youth Services Review*, 33, 515–520.
- Kilkelly, U., Lundy, L.** (2006). Children's rights in action: using the UN Convention on the Rights of the Child as an auditing tool. *Child and Family Law Quarterly*, 18(3), 331–350.
- Lundy, L.** (2007). „Voice” is not enough: Conceptualising Article 12 of the United Nations Convention on the Rights of the Child. *British Educational Research Journal*, 33(6), 927–942.
- Weisz, V., Wingrove, T., Beal, S. J., Faith-Slaker, A.** (2011). Children's participation in foster care hearings. *Child Abuse & Neglect*, 35, 267–272.